

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	원가계산 제비율 적용 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건 관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

또한, 국토교통부에서는 건설기술의 연구·개발을 촉진하여 건설기술 수준을 향상시키고 이를 바탕으로 관련 산업을 진흥하여 건설공사가 적정하게 시행 되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 「건설기술진흥법」을 제정·운영

중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)」 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 「산업재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함 시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액

2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

건축공사	토목공사	중건설공사	특수건설공사
3.11%	3.15%	3.64%	2.07%

☐ 2025년 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류

☐ [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표1) 제1호 '나'목/ 제2호의 전문공사로서

건축물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로 독립하여 행하는 공사

○ [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 ‘가’목, ‘라’목/ 제2호의 전문공사로서 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로 독립하여 행하는 공사

○ [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 ‘가’목, ‘라’목 해당공사 중 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사

고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반 시설공사

- 화력·수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전 시설과 관련된 신설공사 및 제반 시설공사

- [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 ‘마’목으로서 시행규칙(별표 3)에서 구분한 조정공사/ 아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로 독립하여 행하는 공사

· 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사

· 비고) 1. 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류

2. 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함

또한, 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에 의거 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결할 때에는 환경훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하고,

동법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에 의거 건설공사의 환경관리에 필요한 비용은 다음 각호의 비용을 합하여 산정하며

1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지지설의 설치 및 운영에 필요한 비용

2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용

제2항에 의거 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지지설을 최초로 설치하기 전까지

발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용의 사용 실적에 따라 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 산업안전보건관리비 집행 소홀 현황[‘25년 △△△ 구조물 피뢰시설 및 분전반 설치 전기공사]

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	5,256,185	5,256,185	
직접노무비	18,872,516	18,872,516	
간접노무비	2,377,937	2,377,937	
산출경비	2,071,864	2,071,864	
산재보험료	756,516	756,516	
고용보험료	214,629	214,629	
산업안전보건관리비	750,402	499,464	
기타경비	1,378,345	1,378,345	
환경관리비	78,602	-	
일반관리비	1,905,419	1,885,647	
이윤	2,337,833	2,309,085	
공급가액	36,000,000	35,622,187	
부가가치세	3,600,000	3,562,219	
준공금액	39,600,000	39,184,406	415,000

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△사무소는 “2025년 △△△ 구조물 피뢰시설 및 분전반 설치 전기공사”를 수행하기 위해 전기공사업 면허를 보유한 (주)△△△파워와 계약 체결 및 준공

처리하였다.

그러나, 상기 공사는 건축공사 또는 토목공사 또는 중건설공사와 함께 부대하여 동일 현장 내에서 이루어지는 공사가 아닌 시간적·장소적으로 독립하여 행하는 공사로 원가계산시 산업안전보건관리비의 산출은 재료비+직접노무비×특수건설공사 효율(2.07%)을 적용하여야 함에도, 사무소에서 작성한 “2025년 △△△ 구조물 파괴 시설 및 분전반 설치 전기공사”의 원가계산서에는 건축공사 효율(3.11%)이 적용 되어 있는 것으로 확인되었다.

또한, 환경관리비의 경우 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용 등으로 사용하여야 함에도 환경관리비로 사용할 수 없는 쓰레기받이용삽, 빗자루, 마대자루 구입비를 정산 처리하지 않고 100% 인정 처리 하여 공사비 415,000원을 과다 집행되었다.

따라서, △△△△△△△사무소는 과다 집행된 공사비 415,000원에 대한 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요하다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 원가계산 제비율 적용 소홀 및 준공금

정산을 소홀히 하여 과다 집행된 공사비 금415,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)